

1501719-21.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico de entorpecentes e Corrupção Ativa. Alegada inversão na ordem de inquirição das testemunhas (art. 212 do CPP). Nulidade do processo. Inocorrência. Ausência de comprovação de prejuízo. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501719-21.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501719-21.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Inquérito Policial - 2139739/2021 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 12692440 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 136/21/820 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 2139739 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 2139739/2021 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanderlei de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

VANDERLEI DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 06 de maio de 2021, por volta da 18h00min, na Rua Paulo Redonda Júnior, 120, Parque Sthalberg, nessa cidade e comarca, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu, para ambos, coisa alheia móvel, a saber, uma câmera de segurança, da marca Intelbrás, avaliada em cerca de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Alexandre Gaspar.

Segundo apurado, na ocasião dos fatos, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, o réu, agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiro não identificado, imbuído na intenção de praticar o furto, dirigiu-se ao sítio do evento no veículo GM/Celta, de placas HJJ-3857, e apoderou-

se de uma câmera de segurança que estava instalada na parte externa do imóvel da vítima, evadindo-se do local na posse da res furtiva.

Ocorre que a prática delitiva foi filmada pelo sistema de segurança do imóvel da vítima, a qual acionou a Polícia Civil e forneceu as imagens capturadas. Em seguida, após encetadas diligências, os agentes públicos lograram identificar e localizar o réu, o qual ainda estava em posse da res furtiva.

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2021 (fls. 58).

O réu foi citado (fls. 66) e ofereceu defesa escrita (fls. 70).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 95).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, bem como interrogado o acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Alegações finais orais do Ministério Público (mídia) e memoriais escritos da Defensoria Pública (fls. 140/157).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, aprecio a preliminar levantada pela Defesa.

O artigo 212 do Código de Processo Penal apenas afastou o sistema presidencialista de audiências em que somente o juiz podia formular perguntas à vítima, testemunha e réu, permitindo que a parte formule diretamente os questionamentos.

Todavia, é importante salientar que não houve qualquer alteração no tocante aos poderes instrutórios do juiz, consoante quis fazer crer a Defesa. De todo modo, ainda que se adote posicionamento diverso, verifica-se que não houve qualquer insurgência, por parte da Defesa, durante a audiência, operando-se, quanto a esta questão, a preclusão, já que alegada apenas em sede de memoriais escritos.

E há que ser demonstrado prejuízo para o acolhimento da nulidade apontada, que evidentemente não aconteceu, na medida em que foi dada ampla possibilidade das partes formularem diretamente todas as suas perguntas e de, assim, influírem no ânimo do julgador, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A esse respeito, confira-se:

"Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Receptação. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. 3. Nulidade relativa. Prejuízo não comprovado. 4. Alegação que só interessa à parte contrária. 5. Recurso não provido". (STF, RHC 111414, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 24-08-2012 PUBLIC 27-08-2012).

"RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - INQUIRIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 - NULIDADE MERAMENTE RELATIVA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO". (STF, RHC 111251 AgR, Relator(a): CELSO DE

MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância do procedimento de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. II – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. III – O acórdão ora questionado está em perfeita consonância com decisões de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV – Ordem denegada.” (STF, HC 117102, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 12-08-2013 PUBLIC 13-08-2013).

"Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico de entorpecentes e Corrupção Ativa. Alegada inversão na ordem de inquirição das testemunhas (art. 212 do CPP). Nulidade do processo. Inocorrência. Ausência de comprovação de prejuízo. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato” (HC 114.787, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que a nulidade foi arguida apenas em sede de apelação e não houve a devida demonstração de eventual prejuízo suportado pela acusada. Incidência da Súmula 523/STF (“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (STF, HC 114789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Pelo que se tem nos autos, não foi vedado à defesa nem à acusação inquirir diretamente as testemunhas. O juiz de primeira instância apenas afirmou, com base na sua interpretação do art. 212 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 11.690/2008, que deveria inquirir primeiramente as testemunhas. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Recurso ao qual se nega provimento”.(STF, RHC 113382, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 05-10-2012 PUBLIC 08-10-2012).

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas, no mérito o pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 27), documentos (fls. 09/15), auto de entrega (fls. 30), auto de avaliação (fls. 29) e mídia com imagens gravadas pelo sistema de monitoramento (fls. 78), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução

penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, VANDERLEI disse que faz uso do veículo GM/Celta, que está registrado em nome de sua esposa. Afirmou que tirou a câmera que estava instalada no imóvel. Trabalha como encanador e prestou serviços no local. Os proprietários do imóvel não quitaram o valor do serviço cobrado. Por inúmeras vezes foi até lá para receber e nunca teve êxito, todas as vezes foi enrolado pelos moradores. Muito nervoso por não ter recebido o dinheiro, acabou por retirar uma das câmeras de segurança que estava instalada na parte frontal da casa, como forma de punir a inadimplência daquele cliente. Admitiu que estava de posse da câmera e pretendia devolver após receber o valor que lhe era devido pelos serviços prestados. Disse que ficou arrependido do que fez e não pensou nas consequências. Quando pegou a câmera, estava acompanhado de um indivíduo, cujo nome não se recorda, e faz "bico" como ajudante dele e o havia encontrado na Praça Toledo Barros. Chamou-o para trabalhar somente aquele dia e depois disso nunca mais o viu, nem sabe onde mora (fls. 17/18).

Em Juízo, o acusado contou que tem 53 anos. É casado. Trabalha como instalador hidráulico e encanador há mais de 30 anos. Tem antecedentes criminais. Prestou serviços à vítima. O ofendido não deu atenção à ele, já que foi embora sem dar satisfação. Ele retirou a câmera da residência da vítima. Pegaram as placas do seu veículo por meio de filmagens. O policial foi entregar uma intimação a ele, foi seu vizinho que recebeu. Foi até a delegacia e contou tudo o que ocorreu. Devolveu o aparelho furtado. Assinou um termo na delegacia. Iria trocar a boia da caixa da água da casa da vítima, quando passou no dia seguinte não tinha alguém, depois o ofendido não deu atenção a ele, ficou bravo com aquela situação e resolveu se apoderar do bem alheio. Não teve autorização da vítima para retirar a câmera. Tirou a câmera porque ficou nervoso. Estava com outra pessoa no dia, mas esse sujeito foi embora de Limeira e não tem condições de identifica-lo. Ficou com o objeto furtado por apenas um dia, devolveu logo em seguida. Não sabe se o equipamento ficou danificado. Está arrependido. Prestou serviços quinze dias antes de se apoderar da câmera. O ofendido está devendo a ele em torno de cento e oitenta reais. Não sabia o valor da câmera. Não iria vender o objeto. Iria devolver o aparelho assim que a vítima fizesse o acerto devido, não soube dizer quando iria devolver o bem. O rapaz que foi embora de Limeira ficava numa praça, ele ajudou a prestar serviços. Não conhece as pessoas mencionadas pelo Promotor de Justiça em audiência (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão parcial.

A vítima Alexandre Gaspar disse que chegou em sua casa e percebeu que a proteção da câmera, que fica no portão, estava no chão. Aí percebeu o furto da câmera. Ele tem o aparelho que faz a gravação e puxou as filmagens pela câmera. Viu que duas pessoas retiraram o equipamento do portão. Forneceu as imagens para a Polícia Civil. Não fez qualquer contratação do acusado, não deve nada a ele. Não conhece o acusado, nunca o viu. Sua esposa também não o conhece. Não conhece também a pessoa que acompanhava o réu. Não sabe por qual razão o acusado disse que ele estava devendo dinheiro. A câmera custa cerca de R\$250,00. O equipamento foi recuperado, mas está danificado. Pelas gravações, viu que no dia anterior ele foi até a frente da casa, ficou no capô do carro olhando. No dia seguinte ocorreu o furto (mídia).

Em casos como o presente, a palavra da vítima que não tinha qualquer intenção de prejudicar injustamente o acusado é de muito relevo.

"(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância" (...) RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de

Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

"Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...)Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

O policial civil Gladison Francisco da Silva contou que o boletim de ocorrência veio pra ele e passou a fazer diligências para apurar o caso. O acusado foi intimado a prestar esclarecimentos. Na delegacia ele disse que pegou a câmera porque a vítima devia por serviços prestados. A versão do ofendido é que jamais conheceu a pessoa do réu e nunca manteve qualquer relação comercial com ele. Acredita que o denunciado ficou de devolver o objeto. Não se recorda como realizaram as diligência para identificar a pessoa do acusado. Não conhecia o réu até então (mídia).

De extrema valia o depoimento de policial civil, mormente se não há indícios de que queira prejudicar injustamente o réu:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

A testemunha Silva Aparecida Pavani disse que é esposa do acusado VANDERLEI. Ela comprou o automóvel Celta, mas é o réu que o utiliza. Não sabe dizer onde o acusado estava no dia dos fatos, ele trabalha como encanador em residências. Soube do caso quando o policial civil trouxe a intimação em sua residência, o réu nada disse a respeito dos fatos. Após ter ido à delegacia, conversou com o marido, que citou ter prestado serviços para a vítima sem qualquer recebimento. Relatou que o casal não precisa praticar furto. A câmera estava em poder dele, o objeto estava escondido em sua casa (mídia).

Pois bem.

Pelo que restou apurado nos autos, ao chegar em sua residência, a vítima notou a subtração de uma das câmeras de monitoramento localizadas no portão. O sistema interno de monitoramento gravou o momento da retirada do equipamento pelo acusado VANDERLEI e um comparsa não identificado, em mídia acostada às fls. 78. As imagens

foram fornecidas à Polícia Civil, que identificou o réu como um dos autores da subtração e estava em poder da coisa.

Se assim é, verifica-se que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de furto imputado.

Havendo apreensão da coisa furtada em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, na esteira da jurisprudência abaixo:

“Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0050467-37.2017.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019).

“Furto (...) - Réu não justificou de forma plausível a posse lícita da motocicleta - Inversão do ônus da prova - Presunção de que foi o autor do furto da motocicleta - (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0002156-59.2013.8.26.0695; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).

A versão apresentada pelo réu em Juízo não pode ser levada em consideração na sua integralidade, já que em conflito com as demais provas colhidas, não havendo motivos para se desconsiderar a palavra da vítima.

Com efeito, a vítima não hesitou em mencionar tanto na fase inquisitiva como em Juízo que nunca contratou o réu para prestar serviços em sua residência. Ademais, a Polícia Civil foi acionada em razão das filmagens apontando o furto do aparelho, diligências foram realizadas para apurar os envolvidos e o réu foi intimado a comparecer ao distrito policial, oportunidade em que se comprometeu a devolver a res furtiva.

Fosse o acusado realmente inocente, certamente ele teria envidado todos os esforços possíveis e lícitos para satisfazer a sua pretensão, comprovando que se apoderou da câmera numa espécie de garantia. A versão do réu não ampara o acolhimento da tese de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do CP).

Não bastasse, a câmera de segurança foi avaliada em R\$250,00 (fls. 29) e não poderia servir de garantia para um fantasioso conserto de R\$180,00. E a retirada do aparelho implicou na sua destruição, em evidente prejuízo à vítima.

Não se desconhece que o acusado devolveu o aparelho furtado apenas após ser descoberto e intimado pela autoridade policial, chegando a afirmar em audiência que não sabia exatamente quando iria devolver a res furtiva, o que corrobora a acusação de furto.

É caso de reconhecimento do concurso de agentes. VANDERLEI estava acompanhando um terceiro não identificado no momento da retirada da câmera. Os furtadores atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, o que justifica a qualificadora em questão.

O crime de furto restou consumado. O delito em questão se consuma com a posse sobre a coisa, ainda que por um breve espaço de tempo, não se exigindo que o agente consiga a posse mansa e pacífica, como antes se entendia. Trata-se, portanto, de adoção da teoria da amotio (cf. STJ, AgRg no REsp 1483770/RS, Rel. Ministro NEFI

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

E nem se alegue a insignificância da conduta para sustentar a atipicidade. A legislação penal brasileira não consagra o "princípio da insignificância" ou o da "bagatela". A ação delitiva envolveu bem que conta com valor economicamente apreciável, de furtador que atuou em concurso de agentes, de acusado reincidente, consolidando a tipicidade do ato também em sua dimensão material, conforme julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça que cito abaixo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias destacaram os maus antecedentes e a reincidência específica do réu - que ostenta duas condenações definitivas anteriores pelos crimes de furto e de roubo - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp 1673509/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO. (...) II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EResp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. III - In casu, não se tem como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com quatro condenações já transitadas em julgado. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância (...)" (STJ, AgRg no HC 623.343/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE (...) 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. Evidenciado que o recorrente, além de ser reincidente específico, é possuidor de maus antecedentes (e, ainda, em poucos dias praticou dois delitos contra o patrimônio em face da mesma vítima), resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, além de demonstrar o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1803543/SP, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Portanto, não é recomendável ou justo premiar o acusado com a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva não tenha grande valor de mercado.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o bem de valor insignificante. É imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Aquele, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se o princípio da insignificância. Este, eventualmente, pode caracterizar o privilégio inculcado no artigo 155, § 2º, do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta.

Por outro lado, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que o acusado tenha agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19. O crime foi cometido em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em

tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)" (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021). Não é possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP, eis que o acusado é reincidente, apesar do pequeno valor da res furtiva.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O réu é reincidente (F.A de fls. 51/52 - autos nº 3014436-69.2013.8.26.0320). Desta forma, elevo a pena em 1/6, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitiva praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Por outro lado, o réu confessou em parte a prática delitiva e demonstrou arrependimento, de modo que opero a compensação entre a agravante e a atenuante, mantendo a pena inicialmente fixada em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, como no caso em discussão (cf. STJ, AgRg no RESp 1643268/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; HC 365.448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016; AgRg no RESp

1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 19/03/2015).

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento e de diminuição, tornando a pena acima fixada definitiva.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Em razão da quantidade de pena aplicada (inferior a 4 anos) e da reincidência, o regime inicial deverá ser o semiaberto, sob a luz do artigo 33, §3º, do Código Penal, levando-se em consideração ainda que o acusado confessou em parte a prática delitiva.

Como o acusado é reincidente, sua folha demonstra que a imposição de medidas alternativas, como as penas restritivas de direitos, não trará o caráter preventivo da pena.

Sendo assim, afasto a possibilidade de substituição da pena corporal, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, por não se mostrar medida socialmente adequada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado VANDERLEI DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Como respondeu a este processo solto, poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. P.R.I.C.

Limeira, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA